

## ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA XIII

### EMPRESAS ESTATAIS

O art. 173 trata do regime jurídico aplicado às empresas estatais.

#### CF/1988

**Art. 173.** Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, **a exploração direta de atividade econômica** pelo Estado **só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo**, conforme definidos em lei.

§1º **A lei** estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias **que explorem atividade econômica** de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

(...)

I – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

Há também o dever de obediência às regras de licitação, porque a própria Constituição, no art. 37, inciso XXI, estabelece que é para obedecer às regras de licitação nos termos do art. 173, que é aplicado às empresas públicas e às sociedades de economia mistas. Portanto, para empresas públicas e sociedades de economia mista há o dever de proceder a todo o procedimento licitatório, porém haverá um estatuto próprio, não seguindo a mesma lei utilizada pela PJ de Direito Público, por exemplo; ou seja, não segue a Lei Geral de Licitação, mas segue estatuto próprio: a Lei n. 13.303/2016 — Estatuto próprio de licitação.

A partir do art. 28 da Lei n. 13.303, são trazidas regras só de licitação aplicadas às empresas estatais, de dispensa de licitação, de inexigibilidade com regras próprias e valores diferenciados.

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

Esta lei a que se refere o parágrafo 3º é a Lei n. 13.303.

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Trata-se de um artigo em que o Estado está desempenhando uma atividade econômica, o que não é a melhor situação. Por isso, a lei também reprime o abuso do poder econômico.

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-se às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

É possível atribuir à pessoa jurídica responsabilidade penal, podendo responder por crime. Tem-se, inclusive, neste art. 173, § 5º, a permissão para isso ao falar dos crimes contra a economia popular.

A Constituição traz, em outro dispositivo, art. 225, § 3º, ao falar dos crimes contra o meio ambiente, a possibilidade que uma pessoa jurídica responda criminalmente.

#### Características das Empresas Estatais

- Submissão ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS);

Tem-se essa submissão em contraposição ao Regime Próprio da Previdência Social, que é direcionado aos servidores estatutários e se encontra no art. 40 da Constituição Federal. Já o Regime Geral é voltado aos empregados das empresas estatais, aos empregados celetistas.

Por força da Emenda Constitucional n. 103, a chamada Reforma Previdenciária ocorrida no final de 2019, obteve-se que:

CF

Art. 201.

**§ 16.** Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do parágrafo 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei. *(Incluído pela EC 103, de 2019)*

Trata-se da aposentadoria compulsória por idade. O inciso II do art. 40 traz as idades limites que o servidor estatutário poderá ocupar. Tem-se, por exemplo, a regra de 75 anos como aposentadoria compulsória por força de Lei Complementar, porque a Constituição traz por 70 anos (demais servidores) ou 75 anos (ministros, integrantes e membros do Poder Judiciário, membros do TCU, etc.), se não houver Lei Complementar.

Os empregados públicos, embora se tenha o Regime Geral da Previdência Social, passaram a seguir uma regra que era típica do Regime Próprio.

Será necessária uma lei tratando dessa aposentadoria compulsória.

Há previsão de aposentadoria compulsória por idade para empresas públicas e sociedades de economia mista. Na prática, isso depende da elaboração de lei própria, mas a Constituição agora autoriza a incidência da aposentadoria compulsória por idade.

- Seus empregados públicos são regidos pela CLT (celetistas), salvo seus dirigentes que exercem mandatos;

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



10m

- Empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, admitidos por concurso público, não gozam da estabilidade preconizada no art. 41 da CF – estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício –, mas, quando prestadoras de serviço público, a demissão de seus empregados deve ser sempre motivada (Informativo 699 do STF) — Regra aplicada aos Correios;

O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, havia julgado isso de maneira genérica no sentido de que empregado de empresa pública pode ser demitido sem justa causa.

Tem-se a demissão sem justa causa e com justa causa. A demissão sem justa causa é aquela em que não foi cometida nenhuma irregularidade, não havendo a necessidade de se falar em processo administrativo disciplinar. A demissão com justa causa é quando se comete alguma irregularidade, algum ilícito, como agredir alguém, desviar dinheiro, descumprir regras.

No regime estatutário, se usa exoneração quando não há nada de errado e demissão quando se está punindo. No regime celetista, se pode usar o termo demissão sem justa causa sem ter caráter punitivo.

Ao se demitir sem justa causa, é necessário justificar? O Supremo havia entendido, inicialmente, que, sendo uma empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público, deveria fundamentar. Só que, logo na sequência, por meio de oposição de embargos de declaração, foi pedido que se esclarecesse esse ponto, e o Supremo declarou que essa era uma regra apenas para os Correios. Ou seja, para os Correios, se a pessoa for demitida sem justa causa, deve-se fundamentar. Já para as demais empresas não se sabe, pois não eram objeto dessa ação do Supremo.

Não precisa justificar o motivo quando houver demissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, mas para os Correios, sim. O Supremo restringiu essa obrigatoriedade de motivação.

- Admissão dos empregados por meio de concurso público (art. 37, II);

Obrigatoriamente, haverá concurso público para a admissão dos empregados, mas não dos diretores, em que se tem um sistema diferenciado de nomeação por indicação.

- Proibição de acumular cargos, empregos e funções públicas (art. 37, XVI);

Esta regra se aplica a todos que integram a Administração Pública, valendo para a administração direta e indireta, direito público e direito privado que integram a Administração.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

A regra para cargo público, emprego público e função pública é não acumular.

A proibição de acumular vale independentemente da pessoa.

- Obediência ao teto remuneratório quando recebem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral (art. 37, parágrafo 9º).

O teto remuneratório é um limite de ganhos estabelecidos na Administração Pública. Esse limite está previsto no art. 37, inciso XI, mas, ao limitar, não são previstas expressamente empresas públicas e sociedades de economia mista, que são encontradas no § 9º do mesmo artigo.

Portanto, o art. 37, inciso XI, não prevê de maneira direta as empresas públicas e sociedades de economia mista. Os “empregados” citados no art. 37, inciso XI, são os empregados públicos que as PJs de direito público podem ter.

A maioria é estatutária, mas as PJs de direito público podem ter um regime celetista. Se, por exemplo, um município for celetista, o empregado público dali é um empregado público da administração direta, tendo que respeitar o teto remuneratório, conforme o art. 37, inciso XI.

Mas, se o empregado é de empresa pública ou sociedade de economia mista, deve-se consultar o art. 37, § 9º, que faz incidir o teto, mas desde recebam recursos da União, dos Estados, do DF ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral – são as chamadas empresas estatais dependentes, aquelas que dependem de recursos, porque não têm receita própria suficiente para bancar todos os seus empregados, o prédio que ocupam etc., e recebem recursos da União, do Estado, do DF ou do município, devendo respeitar o teto remuneratório.

As empresas públicas e sociedades de economia mista devem respeitar o teto remuneratório a depender da situação. Se recebem recursos, sim; se não recebem recursos, pode-se ultrapassar o teto remuneratório, porque não recebem recursos da União para custeio de pessoal e custeio geral.



## DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/TJ-PA/OFFICIAL DE JUSTIÇA/AVALIADOR/2020) A administração indireta inclui as sociedades de economia mista, cujos agentes são
  - a. Empregados públicos regidos pela CLT e sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público e à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

- b. Empregados públicos regidos pela CLT que não se submetem às normas constitucionais relativas a concurso público nem à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos.
- c. Empregados públicos regidos pela CLT e sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público, mas não à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos.
- d. Servidores públicos estatutários sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público e à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos.
- e. Servidores públicos estatutários sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público, mas não à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos.

## COMENTÁRIO

- a. O termo correto não é servidor público, a não ser se referia a servidor público em sentido amplo. Mas o correto em sentido estrito é empregados públicos.
- b. Submetem-se às normas constitucionais e à vedação de acumulação.
- c. A vedação também vale para empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando puder acumular, pouco importa se é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, porque o cargo público irá permitir. Se o cargo não permite, não interessa a pessoa.

### Características

- Seus bens são, em regra, penhoráveis, alienáveis e oneráveis;

Os bens das empresas estatais são bens privados, então quer dizer que o bem de uma empresa pública, por ser um bem privado, o juiz pode decretar que o bem seja penhorado, que sofra uma constrição e seja colocado à disposição do credor.

Os bens das autarquias são impenhoráveis, já os bens das empresas estatais são penhoráveis porque são privados.

Também, os bens das autarquias são inalienáveis, enquanto que os bens das empresas estatais são alienáveis, porque para alienar um bem de uma empresa estatal é mais simples.

Onerar é dar o bem em garantia. Pode-se pegar um bem de uma empresa pública e sociedade de economia mista e fazer isso, mas não com as de direito público, porque elas são não oneráveis.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Exceto quando, especificamente, àqueles bens que estiverem ligados diretamente à prestação do serviço público, pois estão afetados (destinados) ao interesse público e possuem uma certa proteção.

Pode-se dar a esses bens privados alguns privilégios, regramentos especiais, mas o bem é privado, ainda que sejam bens dos Correios, porque o Código Civil expressamente estabelece que são públicos os bens das PJs de direito público, os demais são de direito privado, independentemente da forma que assumir. Então, para ser bem público é necessário ser PJ de direito público, e como aqui se fala de pessoas que não são de direito público, não tem como ser bem público.

- Não seguem o regime de precatório para pagamento de dívidas;

O regime precatório é aquele regime de pagamento especial, em que se pode pedir para penhorar e o juiz decreta a constrição. Mas, para a PJ de direito público, vigora o regime de precatórios. Depois de passar por todo o processo judicial de anos contra a PJ de direito público, deve-se entrar em uma fila para poder receber o precatório. Ou seja, não se recebe em dinheiro, mas em precatório, como regra geral.

Para as empresas públicas e sociedades de economia mista, essa regra de precatório não vale, porque a execução da dívida é comum.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadores de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial (*STF – ADPF 387/PI, julgado em 23/03/2017 – Informativo 858*).

É possível falar em regime de precatório nas empresas públicas e sociedades de economia mista, excepcionalmente o caso que o Supremo apresentou.

O caso apresentado no Supremo era sobre uma sociedade de economia mista que prestava um serviço público típico de água, saneamento e esgoto sem concorrentes, assim, o Supremo considerou que o pagamento seria por meio de precatória.

- Responsabilidade civil de acordo com as mesmas regras das pessoas jurídicas de direito privado, sendo, em regra, subjetiva;

Exceto quando prestadoras de serviços públicos, porque devem seguir o regime jurídico privado, que faz com que as pessoas jurídicas de direito privado sigam o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor e não propriamente o que traz o art. 37, parágrafo 6º, da CF.



ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

- Fiscalização e controle de seus atos pelo Congresso Nacional e Tribunais de Contas.

Se uma empresa privada, só por receber um recurso público, deve obediência ao controle feito pelo Tribunal de Contas, uma empresa pública e sociedade de economia mista que integram a Administração obviamente devem obrigatoriamente respeitar esse controle.



## **DIRETO DO CONCURSO**

2. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR DO ESTADO/2018) Assinale a opção que apresenta característica comum às sociedades de economia mista e às empresas públicas.
- a. Estão sujeitas ao regime de precatórios, como regra.
  - b. Não gozam de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado.
  - c. Não precisam realizar procedimento licitatório, a fim de viabilizar a atuação no mercado competitivo.
  - d. São criadas por lei.
  - e. Não estão sujeitas à fiscalização dos tribunais de contas.



## **COMENTÁRIO**

A regra geral é tratar tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista com regras comuns.

- a. O regime precatório não é comum entre elas.
- b. Se a iniciativa privada não tem, as empresas públicas e sociedades de economia mista também não gozam de privilégios fiscais.
- c. Ambas precisam realizar procedimento licitatório.
- d. São ambas autorizadas por lei.
- e. Estão sujeitas à fiscalização dos tribunais de contas.

## **GABARITO**

1. a
2. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandre Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.